

【계약금액 3천만원 초과건 대부계약서 작성 불철저】

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」 제33조 제1항에 따르면 대부받는 자와 대부계약을 체결하고자 할 때에는 대부계약서를 작성하여야 한다고 되어 있으며
 - 같은 조 제2항에 따르면 대부료 납부고지를 받은 자가 대부료 전액을 납부한 때에는 대부계약서를 작성하지 않더라도 대부계약을 체결한 것으로 보나, 대부계약금액이 3천만원을 초과한 경우에는 반드시 대부계약서를 작성하도록 되어 있음
- 그런데 ‘○○○○○시 ▷▷구 ■■■동 XX-XX(대, 3,080㎡)’ 소재 국유재산의 경우 2022. 5. 11. 대부계약자 ■■■■■와 9.9천만원의 금액으로 대부계약을 체결(갱신)하면서 대부계약서를 작성하지 않는 등
 - 계약금액 3천만원을 초과하였으나 대부계약서를 작성하지 않은 13건이 확인되어 **현지주의 조치**